



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000071/2009

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excmá. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal con lo dispuesto de conformidad por el art. 109 del R.J.N., a fin de tratar el expediente caratulado: **"BARTOLOME, CELIA CELMIRA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000071/2009, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CAMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 71 y por la demandada a fs. 73, contra la sentencia de fs. 67/70 vta.

Los recursos se conceden a fs. 74. A fs. 78 la Cámara Federal de la Seguridad Social dispone la remisión de estos autos al Juzgado de origen. A fs. 81 el Sr. Fiscal General contesta la vista corrida. Expresa agravios la actora a fs. 85/87 vta., lo hace la demandada a fs. 88/90. Quedando estos actuados en estado de



resolver a fs. 92 vta.

II- a) Que la actora señala que el a quo ha incurrido en incongruencia, conforme que su reclamo de reajuste y posterior movilidad de haberes previsionales se realiza al amparo de la ley 14499 y no de la ley 18037, como lo resuelve el magistrado de la instancia inferior.

Solicita que se declare la nulidad de la sentencia y se remitan estas actuaciones a primera instancia, a fin de que se dicte nueva sentencia.

Se agravia por la imposición de las costas por su orden. Hace reserva del caso federal.

b) Que agravia a la demandada el rechazo de la excepción de cosa juzgada. Reclama la aplicación de la ley 26417, asimismo, le agravia la tasa de interés activa fijada; que se omitió considerar los aumentos dispuestos por el PEN para los años 2007, 2008 y 2009 y las pautas de movilidad establecidas para el período 1995/1997. Hace reserva del caso federal.

III- Que la actora titular de una jubilación ordinaria otorgada al amparo de la ley 18037-, ocurre a la jurisdicción y promueve demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de los haberes de la causante.

El a quo hizo lugar a la prescripción por el término que exceda los dos años al último reclamo administrativo efectuado; declaró como de tratamiento abstracto lo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000071/2009

referido a la defensa de limitación de recurso; rechazó la cosa juzgada; hizo lugar a la demanda, y dispuso el reajuste de los haberes de la accionante por el período 01/04/1991 - 31/03/1995 conforme la doctrina de los autos "Sanchez" y, desde esa fecha conforme la evolución del Aporte Medio Provisional Obligatorio (AMPO), con más intereses a tasa activa.

Contra dicha decisión se alzan las apelantes.

IV- Que, tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos "Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSES s/ acción de amparo" en fecha 06/05/2014 y en la Acordada 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- a) Que se abordará en primer lugar el recurso de apelación de la parte actora en lo que a la incongruencia procesal se refiere.

Es sabido que la garantía del debido proceso nos impone que sean respetados los términos de la pretensión-oposición, no excediendo su objeto, y que la decisión jurisdiccional que dirime la controversia guarde íntima vinculación y "congruencia" con las peticiones.

La violación del principio de congruencia, expresamente contemplado en la ley adjetiva, en los artículos 34 inc. 4º y 163 inc. 6º, deriva a su vez del sistema dispositivo. Y ello es así por cuanto supone esta regla que el juez no pueda considerar otras alegaciones que no hubiesen ingresado en la litis oportunamente, ni agregar otras que fuesen ajenas a la relación procesal.



La relación expresa y positiva que la ley requiere debe estar en relación directa con las pretensiones deducidas en el juicio y con arreglo a las causas invocadas. Cualquier desvío en esta base de raciocinio, conculcaría las reglas de juego que los mismos justiciables establecieron al trabar sus diferencias y concretar sus objetivos. Tales cuestiones, esenciales y conducentes, se apoyan en las garantías constitucionales hacia la propiedad y el debido proceso" (Gozáini, Osvaldo Alfredo, "La acción declarativa frente a los principios iura novit curia y de congruencia", La Ley, 1.999-D, 135).

Ahora bien, de una atenta lectura de las piezas obrantes en autos, del expediente administrativo N° 81000068995410001 - Expediente Microfilmado- se observa a fs. 1 la solicitud de jubilación de la actora de fecha 15 de febrero de 1966, y a fs. 6/7 la Resolución del Interventor de la Caja Nacional de Previsión Para el Personal del Comercio y Actividades Civiles, en la que se le acuerda a la accionante la Jubilación Parcial y Transitoria conforme la ley 14.499.

Que, del Expediente Administrativo N° 0242702814840845100001 se observa a fs. 2 que la fecha de alta del beneficio resulta ser el 27 de julio de 1971; y del Expte. Administrativo N° 04270281484081460000003 a fs. 13 y 20 que la actora goza de beneficios múltiples





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000071/2009

unificados conforme cuando ya estaba vigente la ley 18037.

Es decir, que el beneficio de jubilación parcial y transitoria se otorgó mediante la ley 14499, y fue transformado en jubilación ordinaria bajo la ley 18037, porque existió una transformación del antiguo beneficio y la generación de uno nuevo que se rige por la ley vigente a ese momento.

En forma similar se ha pronunciado la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, en la causa "Arregui, Juan Teófilo c/ Anses" sentencia 101772 del 7-5-2004.

Dicho ello, cabe mencionar que "El legislador, en uso de atribuciones constitucionales que le son propias, dispuso, por ley 18037, derogar el sistema de movilidad implementado por la ley 14499, atendiendo a las insalvables dificultades administrativas que la aplicación del mismo planteaba ante el crecido número de beneficiarios y a la desigualdad que se originaba entre aquéllos casos en que era posible determinar la remuneración percibida por quienes reemplazaban al jubilado en actividad, y aquéllos otros en los cuales esto se tornaba imposible. Tales evaluaciones son de exclusiva competencia del legislador, no pudiendo el Poder Judicial inmiscuirse en ese terreno." (Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III, sent. 76714 del 14/03/2001 en la causa "Tora Pedro c/ Caja Nacional de Previsión de Industria, Comercio y Actividad Civiles").



Conforme ello, corresponde señalar que tal como lo resuelve el a quo, la jubilación ordinaria se obtuvo bajo el régimen de la ley 18037, por lo que no existe incongruencia alguna.

b) Que en cuanto a la apelación por la distribución de costas en el orden causado con fundamento en el art. 21 de la ley 24462, debe señalarse que dicha norma no constituye violación alguna a derechos o garantías consagrados en nuestra Carta Magna que justifique su declaración de inconstitucionalidad. Consecuentemente, deben rechazarse los agravios propuestos, a la vez que se extiende dicho criterio a la presente instancia.

VI) Que se tratará seguidamente la apelación de la demandada, esta Alzada efectuó un examen integral de la causa y de ella no surge prueba alguna de la existencia de otra contienda judicial sobre el mismo asunto en el que exista sentencia firme que haya resuelto la pretensión deducida en estos autos. Cabe destacar también que la cuestión no fue introducida en la instancia afectando así la congruencia procesal. Por ello, el agravio debe rechazarse.

b)- Que en materia de intereses es doctrina de la CSJN que rige la tasa pasiva promedio publicada por el BCRA (cfr. "SPITALE JOSEFA ELIDA C/ ANSES S/ IMPUGNACION DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA", Fallos 327:3721).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000071/2009

c) Que en relación a los agravios por la movilidad resuelta por el a quo, debe señalarse que no corresponde aplicar pauta alguna de movilidad por el período 1995/1997 conforme lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos "D'ESTE NORMA GLORIA C/ ANSES" (Fallos 331:2094).

d) En cuanto al período posterior al 31/12/2006, rigen los aumentos decretados por el PEN, al no haberse demostrado su insuficiencia o incorrección.

e) Asimismo, cabe destacar que el 01/03/2009 entró en vigencia la ley 26417 que establece pautas de movilidad específicas y que resulta aplicable a todas las causas iniciadas con posterioridad a esa fecha.

Consecuentemente, corresponde hacer lugar parcialmente a al recurso de apelación de la demandada, rechazar el de la actora, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en los considerandos.

VI- Que las costas de la presente instancia deben ser impuestas por su orden (art. 21 de la ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30% y los correspondientes a los de la parte actora en un 25%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme



la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CAMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la demandada, y rechazar el de la actora, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en los considerandos.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30% y los correspondientes a los de la actora en un 25%, de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000071/2009

de Cámara Subrogante, y la Sra. Jueza de Cámara, por ante
mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GÓMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO



Fecha de firma: 08/02/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3467479#171077638#20170210094543238



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000071/2009

SENTENCIA

Paraná, 08 de febrero de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la demandada, y rechazar el de la parte actora, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en los considerandos.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30% y los correspondientes a los de la actora en un 25%, de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

